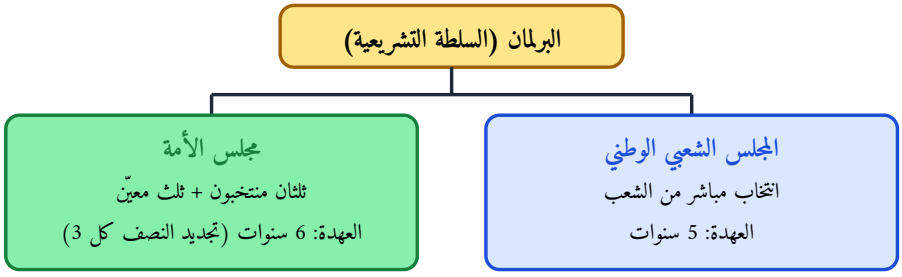
السلطة التشريعية: البرلمان

الهدف: أن نتعرّف على تركيبة البرلمان الجزائري بغرفتيه، وطريقة انتخاب أعضائه، وأهم مهامه في سنّ القوانين ومراقبة عمل الحكومة.

الفكرة في سطرين: البرلمان هو المؤسسة التي يمارس بها الشعب السلطة التشريعية عن طريق ممثّليه المنتخبين. يتكوّن من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومهمته الأساسية إعداد القوانين والتصويت عليها ومراقبة الحكومة.



الشكل 1: البرلمان الجزائري ذو غرفتين؛ تختلف الغرفتان في طريقة التشكيل ومدة العهدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلطة التشريعية** هي سلطة سنّ القوانين، ويمارسها **البرلمان** المكوّن من غرفتين منذ دستور 1996.
2. **المجلس الشعبي الوطني:** ينتخب أعضاؤه (النوّاب) بالاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات.
3. **مجلس الأمة:** يُنتخب ثلثا أعضائه بطريقة غير مباشرة من بين المنتخبين المحليين، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي؛ العهدة ست سنوات مع تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.
4. **مهمة التشريع:** اقتراح القوانين (من النوّاب أو من الحكومة)، مناقشتها في اللجان، ثم التصويت عليها في الغرفتين قبل إصدارها.
5. **مهمة الرقابة:** يراقب البرلمان الحكومة عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، والاستجواب، ولجان التحقيق، ومناقشة مخطّط عملها.
6. **المصادقة على الميزانية:** يصوّت البرلمان على قانون المالية السنوي الذي يحدّد موارد الدولة ونفقاتها.
7. **الحصانة البرلمانية:** حماية للنائب أثناء أداء مهمته حتى يعبّر بحرية عن رأي ناخبيه.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تقدّم مجموعة من النوّاب باقتراح قانون لحماية البيئة. **التفسير:** هذا «اقتراح قانون» يُدرس في اللجنة المختصة ثم يُصوَّت عليه في المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة قبل أن يصدره رئيس الجمهورية.
2. طرح نائب سؤالاً شفوياً على وزير حول نقص الماء في ولايته. **التفسير:** هذا تطبيق لمهمة **الرقابة** على عمل الحكومة، وهي المهمة الثانية للبرلمان بعد التشريع.
3. انتهت عهدة نصف أعضاء مجلس الأمة بعد ثلاث سنوات. **الحل:** يُجدَّد هذا النصف بالانتخاب أو التعيين، بينما يستمر النصف الآخر، لضمان استمرارية المؤسسة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين النائب في **المجلس الشعبي الوطني** وعضو **مجلس الأمة** في طريقة الانتخاب ومدة العهدة.
- القول إن البرلمان «ينفّذ» القوانين؛ البرلمان يسنّها، والحكومة هي التي تنفّذها.
- نسيان مهمة الرقابة والاكتفاء بالتشريع عند السؤال عن مهام البرلمان.
- كتابة أن رئيس الجمهورية يعيّن كل أعضاء مجلس الأمة؛ الصحيح أنه يعيّن الثلث فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- البرلمان = غرفتان: المجلس الشعبي الوطني + مجلس الأمة.
- النوّاب: انتخاب مباشر، 5 سنوات. مجلس الأمة: ثلثان منتخبون + ثلث معيّن، 6 سنوات.
- المهام: التشريع + الرقابة على الحكومة + التصويت على الميزانية.
- القانون يمرّ: اقتراح/مشروع ← لجنة ← تصويت الغرفتين ← إصدار.
- الحصانة تحمي النائب لأداء مهمته بحرية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد